

1502273-87.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes.

Portanto, conclui-se que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502273-87.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502273-87.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2239021/2021 - 4º Distrito Policial de Guarulhos, 20001396 - 4º Distrito Policial de Guarulhos, 2239021 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEANDRO MATOS QUEIROZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

LEANDRO MATOS QUEIROZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 pelos ocorridos no dia 1º de setembro de 2021, por volta da 09h23, na Estrada Municipal, altura do nº 01 - Rua dos Canários, bairro Pimentas, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, porque, segundo a denúncia, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 229 (duzentos e vinte e nove) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 105,15g, e 44 (quarenta e quatro) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, substância conhecida como "maconha", com peso líquido 100,31g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o indiciado trazia consigo, com o objetivo de exercer o tráfico de drogas, uma pochete contendo as drogas acima mencionadas, acondicionadas em pequenas porções, tipicamente destinadas ao consumo. Ocorre que policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado no local dos fatos. Ao notar a viatura policial, LEANDRO correu, policiais suspeitaram e decidiram ir atrás dele para realização de abordagem. Após breve perseguição, os policiais conseguiram deter o denunciado. Realizada abordagem e busca pessoal, os milicianos encontraram com uma pochete contendo as drogas acima descritas, bem como a quantia de R\$ 70,00, em notas miúdas.

A denúncia foi oferecida em 21 de setembro de 2021 (fls. 68/71) e foi recebida em 13 de setembro de 2022 (fls.135/136).

Regularmente citado, o réu manifestou defesas preliminares (fls. 96/98).

No curso da instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas comuns, seguindo-se os interrogatórios do acusado, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu aplicação de pena mínima, PRD e regime aberto.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhado no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 19/22), auto de exibição/apreensão (fls. 11), laudos preliminares de constatação (fls. 23/27) e definitivos (fls. 78/83), bem como pela prova oral produzida em Juízo. Por sua vez, a autoria do réu também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

Marcos de Oliveira e Rafael Aparecido De Oliveira, em solo policial, narraram que na data e horário dos fatos que estavam em patrulhamento ostensivo, e no local dos fatos depararam-se com um indivíduo, posteriormente identificado pelo nome Leandro, na posse de uma bolsa. Que ao avistar a guarnição, Leandro evadiu, tendo o perseguido e logrado êxito em captura-lo em um matagal, nas proximidades. Afirma que realizaram busca pessoal, tendo sido encontrado no interior da bolsa que Leandro portava as substâncias apresentas, bem como a quantia de R\$ 70,00 em notas miúdas. E disse que Leandro confessou que as drogas destinavam a traficância. Em Juízo, disseram que estavam em patrulhamento procurando um indivíduo; entraram em uma rua e o réu, ao avistar a viatura, tentou fugir em direção a um matagal; conseguiram dete-lo e, em abordagem, encontraram uma pochete em poder do réu, contendo maconha, cocaína; também foi encontrada certa quantia em dinheiro; o réu confessou que estava traficando.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado de forma contundente o contrário. Acerca do tema, cite-se:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação do réu, no caso concreto. Ainda, o acusado confessou a prática da traficância em Juízo.

O réu LEANDRO, em juízo, confessou a prática delitiva; disse que estava traficando havia duas semanas pois estava desempregado.

No caso, as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes (incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento), aliadas à confissão do acusado, conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes.

Cumprir frisar, outrossim, que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser praticado mediante um dos verbos ali indicados, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes.

Portanto, conclui-se que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente tenho que o acusado cometeu o crime nas circunstâncias normais do tipo, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, a qual deixo de aplicar em razão de a pena já ter sido fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de maneira que a reduzo em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LEANDRO MATOS QUEIROZ, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída nos termos acima, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Indefiro os benefícios da justiça gratuita ao réu, vez que ausentes os requisitos para tanto, ressaltando-se que se encontra assistido por advogada constituída.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

P.R.I.C.

Guarulhos, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA